



PUTUSAN

Nomor 3760 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DR. HARYANTO, T.A., Sp. OG., M.M., bertempat tinggal di Kota Wisata Pesona Amsterdam, Blok I 9/20, RT 007, RW 025, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Sri Pujo Sukarno Sakti, S.H., MH dan kawan-kawan, Para Advokat dan Paralegal pada Kantor Hukum Bambang Sri Pujo dan *Partners Law Firm*, beralamat di Kompleks Perumahan Taman Puspa, Nomor 121, RT 009, RW 005, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. PT VOKSEL ELECTRIC, Tbk, bkedudukan di Jalan Narogong KM 16, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, diwakili oleh David Lius selaku Direktur PT Voksel Electric, Tbk, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rosita P. Radjah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum BM & *Partners Advocates & Counselors at Law*, beralamat di Wisma Haroen, Jalan Pasar Minggu, Nomor 2A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2023;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 3760 K/Pdt/2023



2. **PT SINARMAS LAND**, bekedudukan di Jalan Muhammad Husni Thamrin, Nomor 51, RT 009, RW 004, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
3. **PT MISAYA PROPERINDO**, bekedudukan di Jalan Alternatif Transyogi, KM 6, Cibubur, Kelurahan Harjamukti, Kota Depok, diwakili oleh Hermawan Wijaya Dan Liauw Henry Hendarta, selaku Para Direktur PT Misaya Properindo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suyono Sanjaya, S.H., M.H., CN., dan kawan-kawan, Para Advokat dan karyawan bagian hukum PT Misaya Properindo beralamat di Management Office Legenda Wisata, Jalan Transyogi, KM 6, Cibubur, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2021;

Para Termohon Kasasi;

Dan

1. **BUPATI BOGOR**, bekedudukan di Jalan Tegar Beriman Tengah, Cibinong Tengah Cibinong Bogor, diwakili oleh Ade Yasin, selaku Bupati Bodor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Oktaviansyah Dwi Ananda, S.H., selaku Kepala Sub Bagian Litigasi pada bagian Kerja Sama dan Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor dan kawan-kawan, selaku Para Aparatur Sipil Negera (ASN) pada Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor Sub Bagian Litigasi pada Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor, bekedudukan di Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2021;
2. **KOMISI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) KABUPATEN BOGOR, DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,**

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 3760 K/Pdt/2023



berkedudukan di Jalan Tegar Beriman Tengah, Cibinong Bogor Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Asnan, A.P., M.Si, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, dalam hal ini yang memberi kuasa kepada Harry Hazrul Akbar, S.H., M.H., selaku PH. Kepala Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum Setda, Kabupaten Bogor dan kawan-kawan, selaku Para Aparatur Sipil Negera (ASN) pada Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor Sub Bagian Litigasi, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2021;

3. KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIBINONG,
berkedudukan di Jalan Aman, Nomor 1, Tengah Cibinong Bogor;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat, telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Penggugat mengalami kerugian;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Kerugian materiil:

- 1) Dinding GRC hancur, Karena terendam banjir, lumpur, pasir, tanah setinggi teras ruangan konsultasi setinggi ± 1 m 20 cm,

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 3760 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Lumpur dalam ruangan ± 80 cm,	
3) Alat USG di Tahun 2019	Rp800.000.000,00,
4) Pasien monitor	Rp 17.000.000,00,
5) Inkubator bayi	Rp 14.000.000,00,
6) Tempat tidur partus	Rp 4.000.000,00,
7) Tempat tidur periksa pasien	Rp 16.000.000,00,
8) Kulkas 1 buah	Rp 3.000.000,00,
9) Vaksin dan imunisasi yang ada didalam kulkas	Rp300.000.000,00,
10) Kursi ruang tunggu	Rp 5.000.000,00,
11) Dinding yang jebol	Rp 15.000.000,00,
12) CPU printer	Rp 5.000.000,00,
13) Instalasi kamera CCTV	Rp 9.000.000,00,
14) SIM RS, karena CPU terendam air dan lumpur	Rp260.000.000,00,
15) Dinding interior terkelupas akibat terendam	Rp 45.000.000,00,
16) Nebulizer merk Omron (1 buah)	Rp 1.026.000,00,
17) Kursi kantor (2 buah) @Rp. 900.000	Rp 1.800.000,00,
18) Printer merk Epson (1 buah)	Rp 2.225.000,00,
19) Timbangan bayi merk Fokal-Japan (1 buah)	Rp 250.000,00,
20) Timbangan dewasa merk Gea (2 buah) @Rp118.000	Rp 236.000,00,
21) Tensimeter air raksa merk Gea (1 buah)	Rp 450.000,00,
22) Stetoscope Liqman (2 buah) @Rp1.600.000	Rp 3.200.000,00,
23) Meja Troli Drizim troli (2 buah) @Rp1.200.200	Rp 2.400.000,00,
24) Food step (3 buah) @ Rp400.000	Rp 1.200.000,00,
25) Buku catatan ANC 1000 pcs (2karton) @Rp15.000	Rp15.000.000,00,
26) Meja dokter/konsultasi pasien (2 buah) @Rp1.800.000	Rp 3.600.000,00,
27) Meja panjang/laboratorium (1 buah)	Rp 800.000,00,
28) Kertas HVS (20 rim) @Rp 60.000	Rp 1.200.000,00,
29) Bor listrik merk Modern (2 buah) @Rp375.000	Rp 750.000,00,
30) Mesin gerinda merk Matek (1 buah)	Rp 390.000,00,
31) Kompresor (1 buah)	Rp 1.900.000,00,
32) Las listrik (1 buah)	Rp 1.700.000,00,

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 3760 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33) Jet Hammer (1 buah)	Rp 2.080.000,00,
34) Serkel/gergaji mesin (2 buah) @Rp 450.000	Rp 900.000,00,
Total :	Rp1.534.107.000,00
Kerugian imateriil	Rp5.500.000.000,00
Total kerugian materiil dan imateril	Rp7.034.107.000,00

Terbilang: tujuh miliar tiga puluh empat juta seratus tujuh ribu rupiah;

Keterangan: tidak termasuk dengan data-data pasien yang hilang dan rusak karena CPU terendam dengan air dan lumpur;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat yakni sebesar Rp7.034.107.000,00 (tujuh miliar tiga puluh empat juta seratus tujuh ribu rupiah);
6. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk mencabut seluruh ijin yang sudah diberikan kepada Para Tergugat
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk mencabut izin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Para Tergugat;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat III untuk memeriksa pendapatan wajib pajak Para Tergugat;
9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mematuhi/tunduk pada putusan *a quo*;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsida: Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Eksepsi tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengadili dan memutuskan perkara gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang diajukan oleh Penggugat;
- II. Tentang eksepsi gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
- III. Tentang eksepsi gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
- IV. Perubahan gugatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2021 bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia;

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II:

- A. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat *error in persona*;
- B. Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili dalam Perkara mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah yang letaknya tepat berada di belakang Rumah Toko Blok G Nomor 64 Kota Wisata Commpark tersebut dalam keadaan bersih kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 3760 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai melaksanakan isi putusan;

- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah memberikan Putusan Nomor 251/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 18 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I Konvensi, Tergugat III Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat III Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp4.168.000,00 (empat juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 584/PDT/2022/PT BDG, tanggal 1 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Januari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 584/PDT/2022/PT BDG *juncto* Nomor 251/Pdt.G/2021/PN Cbi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 3760 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 6 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 06 Februari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 584/PDT/2022/PT BDG, tertanggal 1 Desember 2022;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 251/Pdt.G/2021/PN Cbi, tertanggal 18 Agustus 2022;

Mengadili Sendiri:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/dahulu sebagai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Termohon Kasasi/dahulu sebagai Tergugat, telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan ada Kerugian Materiil :
 - 1) Dinding GRC hancur, Karena terendam banjir, lumpur, pasir, tanah setinggi teras ruangan konsultasi setinggi ± 1 m 20 cm,
 - 2) Lumpur dalam ruangan ± 80 cm,
 - 3) Alat USG di Tahun 2019 Rp800.000.000,00,
 - 4) Pasien monitor Rp 17.000.000,00,
 - 5) Inkubator bayi Rp 14.000.000,00,
 - 6) Tempat tidur partus Rp 4.000.000,00,
 - 7) Tempat tidur periksa pasien Rp 16.000.000,00,
 - 8) Kulkas 1 buah Rp 3.000.000,00,
 - 9) Vaksin dan imunisasi yang ada didalam kulkas Rp300.000.000,00,

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 3760 K/Pdt/2023



10) Kursi ruang tunggu	Rp 5.000.000,00,
11) Dinding yang jebol	Rp 15.000.000,00,
12) CPU printer	Rp 5.000.000,00,
13) Instalasi kamera CCTV	Rp 9.000.000,00,
14) SIM RS, karena CPU terendam air dan lumpur	Rp260.000.000,00,
15) Dinding interior terkelupas akibat terendam	Rp 45.000.000,00,
16) Nebulizer merk Omron (1 buah)	Rp 1.026.000,00,
17) Kursi kantor (2 buah) @Rp. 900.000	Rp 1.800.000,00,
18) Printer merk Epson (1 buah)	Rp 2.225.000,00,
19) Timbangan bayi merk Fokal-Japan (1 buah)	Rp 250.000,00,
20) Timbangan dewasa merk Gea (2 buah) @Rp118.000	Rp 236.000,00,
21) Tensimeter air raksa merk Gea (1 buah)	Rp 450.000,00,
22) Stetoscope Liqman (2 buah) @Rp1.600.000	Rp 3.200.000,00,
23) Meja Troli Drizim troli (2 buah) @Rp1.200.200	Rp 2.400.000,00,
24) Food step (3 buah) @ Rp400.000	Rp 1.200.000,00,
25) Buku catatan ANC 1000 pcs (2karton) @Rp15.000	Rp15.000.000,00,
26) Meja dokter/konsultasi pasien (2 buah) @Rp1.800.000	Rp 3.600.000,00,
27) Meja panjang/laboratorium (1 buah)	Rp 800.000,00,
28) Kertas HVS (20 rim) @Rp 60.000	Rp 1.200.000,00,
29) Bor listrik merk Modern (2 buah) @Rp375.000	Rp 750.000,00,
30) Mesin gerinda merk Matek (1 buah)	Rp 390.000,00,
31) Kompresor (1 buah)	Rp 1.900.000,00,
32) Las listrik (1 buah)	Rp 1.700.000,00,
33) Jet Hammer (1 buah)	Rp 2.080.000,00,
34) Serkel/gergaji mesin (2 buah) @Rp 450.000	Rp 900.000,00,
Total :	Rp1.534.107.000,00
Kerugian imateriil	Rp5.500.000.000,00
Total kerugian materiil dan imateriil	Rp7.034.107.000,00

4. Menghukum Para Termohon Kasasi/dahulu sebagai Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Pemohon Kasasi/dahulu sebagai Penggugat, yakni sebesar

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 3760 K/Pdt/2023



Rp7.034.107.000,00 (tujuh miliar tiga puluh empat juta seratus tujuh ribu rupiah);

5. Memerintahkan kepada Turut Termohon Kasasi I/dahulu sebagai Turut Tergugat I untuk mencabut seluruh izin Para Termohon Kasasi/dahulu sebagai Para Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Turut Termohon Kasasi II/dahulu sebagai Tergugat II untuk mencabut izin (AMDAL) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Para Termohon Kasasi /dahulu sebagai Para Tergugat;
7. Memerintahkan kepada Turut Termohon Kasasi III/dahulu sebagai Tergugat III untuk memeriksa seluruh pembayaran pajak Para Termohon Kasasi /dahulu sebagai Para Tergugat;
8. Menghukum Para Termohon Kasasi/dahulu sebagai Tergugat dan Para Turut Termohon Kasasi/dahulu sebagai Tergugat untuk mematuhi/tunduk pada putusan *a quo*;

Subsida:

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi III mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 21 Februari 2023 dan tanggal 17 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 06 Februari 2023 dan kontra memori kasasi I dan II yang diterima tanggal 21 Februari 2023 dan tanggal 17 Februari 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap alasan-alasan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 3760 K/Pdt/2023



Bandung yang menguatkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cibinong tidak salah menerapkan hukum oleh karena ternyata karena antar petitum bertentangan atau tidak bersesuaian atau kontradiksi maka gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas atau kabur atau *obscuur libel* sehingga gugatan Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat formil surat gugatan sebagaimana Pasal 8 Nomor 3 Rv;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi mana merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DR. HARYANTO, T.A., Sp.OG., M.M., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 3760 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DR. HARYANTO, T.A., Sp. OG., M.M.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 3760 K/Pdt/2023



Panitera Pengganti,

Ttd./

Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 3760 K/Pdt/2023